

시정요구·통보

1. 제 목 : 연차휴가 일수 산정 부적정

2. 관계기관 : ◇◇○○요양원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 직원이 1년간 80% 이상 출근하면 15일의 연차휴가를 부여하고 있고, 통합경영정보시스템을 통하여 직원의 연차 발생과 연차 사용을 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

2018년 개정된 「근로기준법」 제60조(연차유급휴가)에 따르면 입사 후 2년간 연차휴가가 최대 26일로 확대되어 [표 1] 및 [표 2]와 같이 입사 후 1년 미만이면 매월 1일씩 연 최대 11일까지 부여하고, 입사 후 1년인 경우에는 1년 미만 연차휴가와 별도로 15일의 휴가를 부여하도록 정하고 있습니다.

[표 1] 회계연도 연차부여 기준(전년도 근속월수에 따른 연차 부여)

입사	1.1	1.2~ 2.1	2.2~ 3.1	3.2~ 4.1	4.2~ 5.1	5.2~ 6.1	6.2~ 7.1	7.2~ 8.1	8.2~ 9.1	9.2~ 10.1	10.2~ 11.1	11.2~ 12.1
개근	12월	11월	10월	9월	8월	7월	6월	5월	4월	3월	2월	1월
산정개수	15	14	12.5	11	10	9	7.5	6	5	4	2.5	1

[표 2] 최초 1년 미만 근로(1.1~12.31) 연차부여 기준

입사시점	1.1	1.2~ 2.1	2.2~ 3.1	3.2~ 4.1	4.2~ 5.1	5.2~ 6.1	6.2~ 7.1	7.2~ 8.1	8.2~ 9.1	9.2~ 10.1	10.2~ 11.1	11.2~ 12.1
당해연도 개수	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	-
차년도 개수	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

따라서 연차업무 담당자는 입사 후 2년 미만인 직원에게 개정된 근로기준법 기준에 맞게 연차를 부여하고 직원이 퇴직할 때는 부여 연차와 미사용 연차를 확인하여 정산하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◆◆○○요양원의 연차관리 및 연차부여 현황을 살펴본 결과, 연차업무 담당자가 통합경영정보시스템을 통한 입사 1년 미만인 직원의 연차관리 업무를 인지하지 못하여 시스템 상에 해당 직원의 연차를 매월 개근 시마다 1일씩 추가 부여하지 않았고, 직원이 퇴직하는 경우에도 근로기준법에서 정한 연차휴가 부여 일수를 재확인하지 않아 연차수당 \$,\$\$\$,\$\$\$원을 과소하게 지급하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ◆◆○○요양원은 ○○요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆○○요양원장은

- 과소 지급된 퇴직자 연차수당 \$,\$\$\$,\$\$\$원을 정산하여 지급하고(시정)
- 입사 1년 미만인 직원의 연차 부여 및 정산 등 연차 업무를 철저히 관리하기 바랍니다.(통보)